ROBERTO PIVOTTO · PAUTA DA SEMANA

26 de outubro a 1º de novembro de 2026

Sem quadros: cada peça é um tema avulso do eixo jurídico e de negócios. Vídeos caseiros, gravados no celular, sem lettering e sem produção. Cada peça abre com a investigação (método do doc 07).

DIA	FORMATO	PEÇA
Segunda · 26/10	Carrossel · 7 telas	**Como uma multa com teto de R$ 50 milhões chegou a R$ 153,7 milhões** Proteção de dados
Quarta · 28/10	Reels caseiro · topo de funil · cerca de 70 s	**A IA erra, e quem paga é quem assina** IA na advocacia
Quinta · 29/10	Post estático · collab com @ejup.oficial (a do mês)	**De onde veio a EJUP** Quem é Roberto
Sexta · 30/10	Reels caseiro · fundo de funil · cerca de 75 s	**Seu time já está colando dado de cliente no ChatGPT** IA e proteção de dados na empresa
Terça · 27/10	Gravar os dois Reels da semana (quarta e sexta), em casa ou no escritório. Stories de bastidor.	
Sábado · 31/10	Stories de vida e uma leitura da semana sobre negócios e tecnologia.	
Domingo · 1º/11	Sem postagem. Pesquisa e pautas da semana seguinte.	

⚑ precisa do aval ou da resposta do Roberto antes de publicar. Fato, hipótese e interpretação ficam separados na fala.

SEGUNDA · 26/10 · CARROSSEL · 7 TELAS · PROTEÇÃO DE DADOS

Como uma multa com teto de R$ 50 milhões chegou a R$ 153,7 milhões

TESE

O teto da multa da LGPD vale por infração, e uma mesma prática pode gerar várias infrações ao mesmo tempo. Para a empresa, a pergunta útil é quantas regras uma prática dela toca.

PARA QUEM

Dono de app, escola, e-commerce ou plataforma que trata dado de criança, adolescente ou cliente final e acha que a ANPD só olha para empresa gigante.

FATOS

- A ANPD multou a ByteDance, dona do TikTok, em R$ 153,7 milhões, a maior sanção da sua história. A decisão saiu no Diário Oficial em 25/08/2026. `Tecnoblog, 25/08/2026`
- Foram cinco infrações aos arts. 6º e 7º da LGPD, entre elas tratar dados de crianças e adolescentes sem base legal e não adotar medidas para impedir esse tratamento. `Tecnoblog, 25/08/2026`
- A ANPD mandou eliminar os dados coletados de forma irregular e aprovou um plano de conformidade: configurações mais restritas para menores de 16 anos e, na versão sem cadastro, limite de 12 horas de uso e fim dos anúncios no Brasil. `Tecnoblog, 25/08/2026`
- O TikTok afirma que a decisão se refere a um período anterior (2021) e que avalia as medidas cabíveis. `Tecnoblog, 25/08/2026`
- A multa simples da LGPD vai até 2% do faturamento no Brasil, limitada a R$ 50 milhões por infração. `LGPD, art. 52, II`
- Desde fevereiro de 2026, a ANPD é autarquia de natureza especial, com autonomia decisória e financeira, e passou a fiscalizar também o ECA Digital. `Lei 15.352/2026 · Capital Aberto`

HIPÓTESES

- Não encontrei a divisão do valor entre as cinco infrações. Na peça, a soma aparece como explicação possível do valor acima do teto. ⚑ Conferir a decisão no Diário Oficial.

INTERPRETAÇÃO

As ordens de mudança no produto (apagar dados, mudar configurações, tirar anúncio) tendem a pesar mais na operação do que a própria multa.

MECANISMO

A ANPD calcula a sanção por infração, considerando gravidade, faturamento, reincidência e cooperação. Uma mesma prática, como deixar menor usar o serviço sem verificar idade, pode violar ao mesmo tempo a regra da base legal, o dever de prevenção e o dever de provar conformidade. Cada uma conta separadamente.

CONDIÇÕES E LIMITES	Para empresa menor, o limite de 2% do faturamento reduz o valor, e a ANPD tem regras próprias para agentes de pequeno porte. ⚑ Conferir a Resolução CD/ANPD 2/2022. A decisão ainda admite discussão pela empresa.
O QUE ELE PASSA A ENXERGAR	Mapear onde uma mesma prática com dados toca mais de uma obrigação, começando pelo dado de criança e adolescente.

AS TELAS

1. Capa: A multa da LGPD tem teto de R$ 50 milhões. O TikTok levou R$ 153,7 milhões.
2. Em agosto, a ANPD aplicou à dona do TikTok a maior multa da sua história, por tratar dados de crianças e adolescentes sem base legal. Rodapé: Diário Oficial, 25/08/2026
3. A conta fecha porque o teto vale por infração. A LGPD limita a multa a 2% do faturamento no Brasil, até R$ 50 milhões para cada infração. Rodapé: LGPD, art. 52, II
4. Foram cinco infrações. Uma mesma prática pode violar várias regras de uma vez: tratar dado sem base legal, não impedir que isso aconteça e não conseguir provar que cumpre a lei.
5. Respiro: A multa foi só uma parte.
6. A ANPD também mandou apagar os dados e aprovou mudanças no produto: configurações mais restritas para menores de 16 anos e, para quem usa sem cadastro, limite de uso e fim dos anúncios no Brasil.
7. Escura, fecho: Desde fevereiro, a ANPD é autarquia com autonomia e fiscaliza também o ECA Digital. Na sua empresa, qual prática com dados tocaria mais de uma regra ao mesmo tempo?

LEGENDA

A LGPD limita a multa a R$ 50 milhões por infração. Em agosto, a ANPD multou a dona do TikTok em R$ 153,7 milhões.

A conta fecha porque foram cinco infrações. Uma mesma prática, tratar dado de criança e adolescente sem base legal, violou mais de uma regra ao mesmo tempo.

E a multa foi só uma parte. A ANPD mandou apagar os dados e aprovou mudanças no próprio produto.

Na sua empresa, qual prática com dados tocaria mais de uma regra ao mesmo tempo?

JUNTO

- LinkedIn: o carrossel em PDF, com as duas primeiras frases da legenda.
- Story: print da capa com a pergunta em caixa.

FONTES

1. Tecnoblog, ANPD multa TikTok em R$ 153,7 milhões, 25/08/2026 `tecnoblog.net`
2. Lei 13.709/2018 (LGPD), art. 52 `planalto.gov.br`
3. Lei 15.352/2026 `lex.com.br`
4. Capital Aberto, ANPD vira agência `legislacaoemercados.capitalaberto.com.br`

QUARTA · 28/10 · REELS CASEIRO · TOPO DE FUNIL · CERCA DE 70 S · IA NA ADVOCACIA

A IA erra, e quem paga é quem assina

TESE

Os tribunais já decidiram que usar IA não transfere a responsabilidade. O que está sendo punido é assinar sem conferir, e isso vale para qualquer documento que sai com o nome de alguém.

PARA QUEM

Advogado, gestor jurídico ou dono de empresa que já usa IA para escrever petição, contrato, parecer ou relatório.

FATOS

- TJMG, 4ª Câmara Cível Especializada, 13/08/2026 (Ap. 5002055-65.2023.8.13.0074): o advogado citou julgados do STJ e do STF que não existem. Multa de 2% do valor da causa por litigância de má-fé, ofício à OAB-MG, cópia ao Ministério Público e aviso aos autores cujas obras foram deturpadas. `Lawletter, 20/08/2026`
- O advogado atribuiu o erro a um lapso do programa de busca. O tribunal entendeu que isso não atenua a conduta e registrou que o uso de IA exige supervisão humana e responsabilidade do profissional. `Lawletter, 20/08/2026`
- No TST, a 6ª Turma aplicou multa de 1% do valor da causa à empresa e ao advogado por precedentes falsos, possivelmente gerados por IA. `TST · ConJur, 13/03/2026` ⚑ `conferir o número do processo`
- A Fenalaw acontece de 27 a 29 de outubro, em São Paulo, com IA no centro da programação. `Brasil Inovador`

HIPÓTESES

- Pesquisas de mercado falam que a maioria dos advogados já usa IA com frequência. Não encontrei a metodologia; o dado fica fora da fala.

INTERPRETAÇÃO

A discussão útil sobre IA na advocacia está menos na ferramenta e mais no processo de conferência de quem usa.

MECANISMO

Um modelo de linguagem escreve o texto mais provável a partir do que aprendeu. Quando não está ligado a uma base oficial de decisões, ele monta ementa, número de processo e relator plausíveis, sem avisar que inventou. Quem assina responde pelo conteúdo, pelo CPC (litigância de má-fé, art. 80) e pelo dever ético do advogado.

CONDIÇÕES E LIMITES

Há divergência: parte da doutrina sustenta que a multa por má-fé recai sobre a parte, e que o advogado responde pela via disciplinar da OAB. Usar IA não é proibido. Ferramentas ligadas a bases oficiais reduzem o risco, sem eliminar a conferência.

O QUE ELE PASSA A ENXERGAR	Usar IA para organizar e escrever, e conferir toda citação na fonte oficial antes de assinar.
GRAVAÇÃO	Celular na vertical, apoiado na mesa do escritório, luz da janela de frente. Um take só, falando direto para a câmera. Sem lettering e sem cortes de efeito.

A FALA, NA ORDEM

1. Essa semana tem Fenalaw em São Paulo, e o assunto de todo painel é inteligência artificial na advocacia. Só que os tribunais já decidiram uma parte dessa conversa.
2. Em agosto, o Tribunal de Justiça de Minas multou um advogado que citou decisões do STJ e do STF que não existem. E mandou ofício para a OAB e cópia para o Ministério Público.
3. A defesa dele foi que o erro veio do programa de busca. O tribunal respondeu que IA pode ser usada, mas exige supervisão humana e responsabilidade de quem assina.
4. E por que a IA inventa uma decisão? Porque ela escreve o texto mais provável. Se não está ligada a uma base oficial, ela monta uma ementa com número, relator e data que parecem verdadeiros. E não avisa.
5. Isso vale para qualquer documento que sai com o seu nome: contrato, parecer, relatório para o sócio.
6. No meu dia a dia, a IA ajuda a organizar e a escrever. Toda citação eu confiro na fonte oficial antes de assinar.
7. E você, já pegou a IA inventando alguma coisa no seu trabalho?

LEGENDA

Em agosto, o TJMG multou um advogado por citar decisões do STJ e do STF que não existem. A defesa dele foi que o erro veio do programa de busca.

O tribunal respondeu que a IA pode ser usada, mas exige supervisão humana e responsabilidade de quem assina.

A IA escreve o texto mais provável. Sem uma base oficial por trás, ela monta uma decisão com cara de verdadeira e não avisa.

Você já pegou a IA inventando alguma coisa no seu trabalho?

JUNTO

- Story: repost do vídeo com a pergunta.

FONTES

1. Lawletter, TJMG pune advogado por jurisprudência inventada por IA, 20/08/2026 lawletter.com.br
2. TST, empresa e advogado condenados por citações falsas tst.jus.br
3. ConJur, precedentes inventados por IA geram multa, 13/03/2026 conjur.com.br
4. Migalhas, o advogado pode ser multado por um erro da IA? migalhas.com.br
5. Brasil Inovador, IA pauta a Fenalaw 2026 brasilinovador.com.br

QUINTA · 29/10 · POST ESTÁTICO · COLLAB COM @EJUP.OFICIAL (A DO MÊS) · QUEM É ROBERTO

De onde veio a EJUP

TESE

A história de como a EJUP começou, contada pelo Roberto, para quem chega ao perfil saber quem ele é e de onde vem o que ele fala.

PARA QUEM	Quem chegou ao perfil pelos vídeos e ainda não sabe quem é o Roberto nem o que é a EJUP.
FATOS	• Roberto é sócio e CEO da EJUP e sócio da EIX CORE. `base de conhecimento da EJUP` • Os fatos da origem (ano, lugar, quem estava, o primeiro problema) vêm das respostas do Roberto às perguntas abaixo. ⚑ `entrevista com o Roberto`
INTERPRETAÇÃO	Peça institucional: a voz é do Roberto e a EJUP aparece como parte da história dele, sem anúncio.
MECANISMO	Perguntas para o Roberto responder por áudio, em uma frase cada: 1. Em que ano e onde a EJUP começou, e com quem? 2. Que problema vocês queriam resolver? 3. Qual foi a decisão mais difícil do começo? 4. O que você faria diferente hoje? 5. O que a EJUP faz hoje, em uma frase?
CONDIÇÕES E LIMITES	Nenhum dado da origem entra sem vir da resposta dele. Foto real do acervo, nunca gerada por IA.
O QUE ELE PASSA A ENXERGAR	Quem é o Roberto e por que ele fala de negócios e Direito com propriedade.

A ARTE

1. Arte: foto real do Roberto no começo da EJUP (acervo), em papel de planta.
2. Frase da arte: a resposta dele à pergunta 2, em uma linha. ⚑
3. Rodapé em Courier Prime: EJUP · [ano de fundação] ⚑

LEGENDA

A EJUP começou em [ano], em [lugar], com [quem]. ⚑

A gente queria resolver [o problema, nas palavras dele]. ⚑

A decisão mais difícil do começo foi [a resposta 3]. Hoje eu faria [a resposta 4]. ⚑

Hoje a EJUP [a resposta 5]. ⚑

Qual problema da sua área você já pensou em resolver por conta própria?

JUNTO

- Publicado em collab com @ejup.oficial.
- LinkedIn: a mesma história em texto, com a foto.

SEXTA · 30/10 · REELS CASEIRO · FUNDO DE FUNIL · CERCA DE 75 S · IA E PROTEÇÃO DE DADOS NA EMPRESA

Seu time já está colando dado de cliente no ChatGPT

TESE

O uso de IA na empresa já acontece, autorizado ou não, e a empresa continua responsável pelo dado que sai. A saída é uma política de uso de IA curta, que define ferramenta, conta e o que pode entrar.

PARA QUEM

Dono de empresa de serviço com equipe que usa IA para escrever, resumir e atender, sem regra definida.

FATOS

- No Brasil, o uso ativo de IA generativa nas empresas passou de 50% para 71% em um ano. 52% dos usuários ainda usam aplicativos pessoais no trabalho, e 64% das violações de política de dados ligadas à IA envolvem informação sensível ou regulada. `Netskope Threat Labs, dados de 2025, via Sindpd, 20/05/2026` ⚑ `conferir o relatório original`
- A Samsung proibiu o uso de ChatGPT e ferramentas parecidas por funcionários em 2023, depois que engenheiros enviaram código interno para a ferramenta. `Bloomberg, 02/05/2023`
- O controlador deve adotar medidas de segurança para proteger dados pessoais de acesso não autorizado e de tratamento inadequado, e responde pelos danos. `LGPD, arts. 42 e 46`

HIPÓTESES

- Em contas pessoais e versões gratuitas, o conteúdo pode ser usado para treinar o modelo, conforme os termos de cada fornecedor. Na fala, fica como risco, sem afirmar sobre uma ferramenta específica.

INTERPRETAÇÃO

Proibir sem oferecer ferramenta aprovada tende a empurrar o uso para o celular pessoal, onde a empresa não vê nada.

MECANISMO

O dado colado numa conta pessoal sai do ambiente da empresa: fica com o fornecedor, sob termos que a empresa não negociou, sem registro de quem enviou. Para a LGPD, a empresa segue como controladora desse dado. A política resolve quando define as ferramentas contratadas em conta corporativa, o que nunca pode entrar nelas e quem responde por isso, com treinamento do time.

CONDIÇÕES E LIMITES

Política sem ferramenta aprovada vira papel. O contrato com o fornecedor precisa tratar uso de dados para treino, confidencialidade e armazenamento. Nenhuma regra zera o risco.

O QUE ELE PASSA A ENXERGAR

Que IA na empresa é decisão de governança, com regra escrita e ferramenta contratada.

GRAVAÇÃO

Celular na vertical, na mão ou apoiado, no escritório ou em casa. Um take só, tom de conversa. Sem lettering.

A FALA, NA ORDEM

1. Tem alguém na sua empresa colando dado de cliente no ChatGPT agora. E é bem provável que seja na conta pessoal.
2. Um levantamento da Netskope com empresas brasileiras mostrou que o uso de IA generativa no trabalho passou de 50% para 71% em um ano. E metade dos usuários ainda usa aplicativo pessoal.
3. O problema começa aí. O dado colado numa conta pessoal sai da empresa: fica com o fornecedor, sob termos que você não negociou, sem registro de quem mandou.
4. E para a LGPD, quem responde por esse dado continua sendo a sua empresa.
5. Proibir costuma não resolver. A Samsung proibiu em 2023, depois que engenheiros colaram código interno no ChatGPT. Quando a ferramenta é útil e proibida, o uso vai para o celular pessoal.
6. O que resolve é uma política curta: quais ferramentas a empresa contrata, com conta corporativa, e o que nunca pode entrar nelas, como dado de cliente e segredo comercial.
7. Se você quer montar essa política na sua empresa antes de o problema aparecer, me manda um direct que eu te ajudo. ⚑

LEGENDA

O uso de IA generativa nas empresas brasileiras passou de 50% para 71% em um ano, segundo a Netskope. E metade dos usuários ainda usa aplicativo pessoal no trabalho.

O dado colado numa conta pessoal sai da empresa. Para a LGPD, a responsabilidade continua com ela.

Proibir costuma empurrar o uso para o celular. Uma política curta, com ferramenta contratada e regra do que pode entrar, resolve melhor.

Se você quer montar essa política na sua empresa, me manda um direct.

JUNTO

- LinkedIn: o mesmo vídeo.
- ⚑ Definir quem atende o direct e qual serviço é oferecido.

FONTES

1. Sindpd, uso de IA generativa no trabalho amplia risco de vazamento (Netskope), 20/05/2026 sindpd.org.br
2. Bloomberg, Samsung bans ChatGPT after leak, 02/05/2023 bloomberg.com
3. Lei 13.709/2018 (LGPD), arts. 42 e 46 planalto.gov.br